

ATTO DI TRANSAZIONE

L'anno 2022, il giorno ----- del mese di ----- si è stabilito quanto segue

TRA

Il **COMUNE DI SQUILLACE**, in persona del suo Sindaco e l.r.p.t. Dott. Pasquale Muccari, P.I. 00182160796, rappresentato e difeso dall'Avv. Giampaolo Catricalà (C.F. CTR GPL 66S 14 C3 52K, giusta procura a margine dell'atto di citazione in opposizione a D.I. e come da determinazione dirigenziale n° 250 del 29.05.2020, elettivamente domiciliato presso e nel di lui studio in Catanzaro alla Via Giuseppe Poerio n° 46,

e

L' **AVV. ROSELLA LIOI** (C.F.: LIORLL78T71L400S) procuratore di sé medesima ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Squillace, Via Maricello n. 7,

PREMESSO CHE:

- è pendente, dinanzi al Tribunale Civile di Catanzaro, il procedimento R.G. n. 2238/2020, incardinato dal Comune di Squillace, in persona del l.r.p.t., in opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 400/2020;
- le parti, anche al fine di evitare ulteriori lungaggini nonché l'eventuale soccombenza unita alla condanna alle spese processuali, intendono definire in maniera transattiva la controversia specificata;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti intendono transigere la controversia alle seguenti

CONDIZIONI

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) il Comune di Squillace si obbliga a corrispondere la somma onnicomprensiva di € 6.700,00 (seimilaesettecentoeuro) entro e non oltre la data del **31 ottobre 2022** mediante bonifico sul conto corrente Poste Italiane intestato a Lioi Rosella – IBAN: IT56X3608105138266245966253;
- 3) L'Avv. Lioi Rosella, a completa ed avvenuta ricezione del complessivo suindicato importo, si dichiara integralmente soddisfatta dichiarando di non avere null'altro a pretendere a qualsivoglia titolo e/o ragione in relazione al rapporto in oggetto, con esclusione dell'importo di eventuali spese successive all'estinzione del giudizio che rimarranno a carico del Comune di Squillace che ha incardinato la procedura.

- 4) con l'esatto adempimento della transazione, le spese di lite verranno integralmente compensate e le parti si impegnano ad abbandonare la causa tra di loro pendente innanzi al Tribunale di Catanzaro recante RG n. 2238/2020;
- 5) Laddove i termini di pagamento di cui al punto 2) non dovessero essere, per qualsiasi ragione, rispettati dal Comune di Squillace, la presente transazione dovrà considerarsi automaticamente risolta con conseguente prosecuzione del giudizio in atti.
- 6) Le condizioni sopra riportate sono da considerarsi essenziali ed il presente accordo non costituisce novazione dei rapporti precedenti, pertanto, in caso di inadempimento di alcuna delle sopra formulate condizioni il presente accordo si intenderà risolto ipso iure.
- 7) Qualsiasi costo, anche di natura fiscale, per Registro od altro, relativo al presente atto od ai suoi atti esecutivi, rimarrà ad esclusivo carico della parte che l'abbia già anticipato e/o sarà a carico esclusivo della parte che con la sua condotta vi avrà dato corso.
- 8) Sottoscrivono il presente accordo anche i difensori dichiarando di rinunciare espressamente alla solidarietà professionale, ex art. 13, comma 8, legge n. 247 del 2012 per i costi legati alle competenze professionali inerenti all'assistenza delle Parti nella stipula e nell'attuazione del presente atto che resteranno a carico esclusivo delle singole parti che avranno proceduto alla nomina dei professionisti.

Dott. Pasquale Muccari
l.r.p.t. Comune di Squillace

Avv. Rosella Lioi

v.sto per rinuncia alla solidarietà professionale e per autentica

Avv. Giampaolo Catricalà

Avv. Rosella Lioi

anche per rinuncia alla solidarietà professionale